

일련번호	2	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆지사 (☆지사)	처분요구일자	2025.05.29.	회신기일	-

부 서 주 의

제 목 단독·다가구 주택의 타 전세계약체결내역 확인서 관련 업무처리 미흡

관 련 부 서 ☆지사

내 용

1. 업무개요

☆지사는 「직제규정시행세칙」 제5조 제1항 별표2에 따라 비대면 전세보증금반환 보증에 대한 보증상담, 보증심사, 보증서 발급 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 규정 등(판단기준)

「전세보증금반환보증규정시행세칙」 제7조 제1항에 따르면 보증신청인의 보증 대상 주택이 단독·다가구·다중주택일 경우 영업부서는 보증신청인으로부터 임대인 또는 전세계약을 중개한 공인중개업자가 확인하는 전세목적물에 대한 타 전세계약 체결내역 확인서¹⁾(이하 “확인서”라 한다)를 제출받아야 한다.

1) 단독·다가구주택 등 구분등기가 되지 않은 주택은 보증채권자인 임차인보다 우선하는 전세보증금 합계를 확인하기 위해 전세목적물에 대한 타 전세계약체결내역 확인서 징구

만약 보증신청인이 전세목적물에 대한 확인서를 제출하지 못하는 경우에는 「전세보증금반환보증규정」 별표에 따라 보증금액 구간에 따른 최고 보증료율을 적용하여 보증 발급하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여, 감사대상 기간(2022.6.1. ~ 감사일)동안 ☆지사의 전세보증금반환 보증 발급 건을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 확인서를 제출받지 않았음에도 불구하고 보증금액 구간에 따른 최고 보증료율을 미적용하여 보증 발급한 사실이 확인되었다.

[표] 전세보증금반환보증 발급 내역(38건)

(단위: 원)

발생연도	건수	기정수 보증료(A)	적정 보증료(B)	차액(B-A)
2022년	4건	345,150	376,580	31,430
2023년	19건	5,208,110	5,581,480	373,370
2024년	14건	3,104,080	3,328,750	224,670
2025년	1건	47,810	52,970	5,160
합계	38건	8,705,150	9,339,780	634,630

만약 보증신청인이 확인서를 제출하지 못하였다면 영업부서는 해당 보증대상 목적물의 주택유형을 '단독·다가구·다중주택(확인서 미제출)²⁾'으로 적용하여 보증을 발급해야 한다. 그러나 ☆지사는 보증 심사시 주택유형을 '단독·다가구·다중주택(확인서 미제출)'으로 적용하지 않았고, 이에 따라 보증료를 과소 계상하여 보증을 발급하였다.

2) 차세대시스템 '서민주거안정보증-보증신청관리-물건정보' 상 주택유형을 '단독·다가구·다중주택(확인서 미제출)'으로 적용할 경우 자동으로 보증금액 구간에 따른 최고 보증료율이 반영되도록 전산 구현되어 있음

단독·다가구·다중주택에 대한 전세보증금반환보증 심사 시 확인서 제출유무는 보증료 산정에 영향을 미칠 수 있으므로 오류가 발생하지 않도록 심사에 주의를 기울일 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 ☆지사는 감사결과에 별다른 이의를 제기하지 않았으며, 향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆지사장은 단독·다가구·다중주택의 전세보증금반환보증 심사와 관련하여 보증신청인의 확인서 미제출시 보증료율을 적정하게 적용하는 등 보증 심사 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

(붙임1) 전세보증금반환보증 발급 상세내역

(단위: 원)

순번	보증 접수번호	적용된 보증료율	보증료(A)	적정 보증료율	보증료(B)	차액(B-A)	확인서 제출여부
1	2022-XXXXXX	0.083%	71,370	0.154%	79,110	7,740	미제출
2	2022-XXXXXX	0.083%	118,950	0.154%	131,850	12,900	미제출
3	2022-XXXXXX	0.139%	43,240	0.154%	47,910	4,670	미제출
4	2022-XXXXXX	0.146%	111,590	0.154%	117,710	6,120	미제출
5	2022-XXXXXX	0.146%	468,700	0.154%	494,380	25,680	미제출
6	2023-XXXXXX	0.139%	248,350	0.154%	275,150	26,800	미제출
7	2023-XXXXXX	0.139%	70,120	0.154%	77,690	7,570	미제출
8	2023-XXXXXX	0.146%	1,396,830	0.154%	1,473,370	76,540	미제출
9	2023-XXXXXX	0.139%	40,900	0.154%	45,320	4,420	미제출
10	2023-XXXXXX	0.139%	70,120	0.154%	77,690	7,570	미제출
11	2023-XXXXXX	0.139%	78,990	0.154%	87,520	8,530	미제출
12	2023-XXXXXX	0.139%	29,660	0.154%	32,860	3,200	미제출
13	2023-XXXXXX	0.139%	175,310	0.154%	194,230	18,920	미제출
14	2023-XXXXXX	0.139%	90,960	0.154%	100,780	9,820	미제출
15	2023-XXXXXX	0.139%	47,870	0.154%	53,040	5,170	미제출
16	2023-XXXXXX	0.139%	204,530	0.154%	226,600	22,070	미제출
17	2023-XXXXXX	0.146%	613,800	0.154%	647,440	33,640	미제출
18	2023-XXXXXX	0.139%	191,250	0.154%	211,890	20,640	미제출
19	2023-XXXXXX	0.139%	143,430	0.154%	158,910	15,480	미제출
20	2023-XXXXXX	0.139%	131,660	0.154%	145,870	14,210	미제출
21	2023-XXXXXX	0.146%	460,350	0.154%	485,630	25,280	미제출
22	2023-XXXXXX	0.146%	613,800	0.154%	647,440	33,640	미제출
23	2023-XXXXXX	0.139%	131,480	0.154%	145,670	14,190	미제출
24	2023-XXXXXX	0.139%	219,140	0.154%	242,790	23,650	미제출
25	2024-XXXXXX	0.146%	56,640	0.154%	59,750	3,110	미제출
26	2024-XXXXXX	0.139%	219,140	0.154%	242,790	23,650	미제출
27	2024-XXXXXX	0.146%	301,320	0.154%	317,830	16,510	미제출
28	2024-XXXXXX	0.146%	171,860	0.154%	181,280	9,420	미제출
29	2024-XXXXXX	0.139%	46,680	0.154%	51,720	5,040	미제출
30	2024-XXXXXX	0.146%	376,650	0.154%	397,290	20,640	미제출
31	2024-XXXXXX	0.139%	131,300	0.154%	145,470	14,170	미제출
32	2024-XXXXXX	0.139%	191,500	0.154%	212,170	20,670	미제출
33	2024-XXXXXX	0.146%	426,850	0.154%	450,240	23,390	미제출
34	2024-XXXXXX	0.146%	278,610	0.154%	293,880	15,270	미제출
35	2024-XXXXXX	0.139%	189,650	0.154%	210,120	20,470	미제출
36	2024-XXXXXX	0.139%	29,580	0.154%	32,770	3,190	미제출
37	2024-XXXXXX	0.146%	465,160	0.154%	490,650	25,490	미제출
38	2025-XXXXXX	0.139%	47,810	0.154%	52,970	5,160	미제출

(붙임2) 전세보증금반환보증규정 별표3)

보 증 료 율

1. 전세보증금반환보증 보증료율

가. 임차인 또는 임대인(주택사업자, 법인임대사업자 제외) 보증신청시

(1) 임차인이 개인인 경우(주택임대차보호법 제3조제3항에 해당하는 중소기업 임차인 또는 전세보증금 전액을 전세권 설정하거나 설정한 전세권을 공사에 양도한 법인임차인을 포함)

보증금액	주택유형	부채비율*	보증료율
9천만원 이하	아파트	80% 이하	연 0.115%
		80% 초과	연 0.128%
	단독·다가구	80% 이하	연 0.139%
		80% 초과	연 0.154%
	기타	80% 이하	연 0.139%
		80% 초과	연 0.154%
9천만원 초과 ~ 2억원 이하	아파트	80% 이하	연 0.122%
		80% 초과	연 0.128%
	단독·다가구	80% 이하	연 0.146%
		80% 초과	연 0.154%
	기타	80% 이하	연 0.146%
		80% 초과	연 0.154%
2억원 초과	아파트	80% 이하	연 0.122%
		80% 초과	연 0.128%
	단독·다가구	80% 이하	연 0.146%
		80% 초과	연 0.154%
	기타	80% 이하	연 0.146%
		80% 초과	연 0.154%

* 부채비율은 주택가액 대비 선순위 채권금액과 전세보증금의 합산액을 의미

(2) 생략

(3) 단독·다가구 주택에 대한 보증신청 시 보증채권자인 임차인보다 우선하는 전세보증금 합계를 확인하기 위하여 공사가 요구하는 서류를 제출하지 못하는 경우 : 연 0.154%

3) 붙임은 보증료율 체계 개선('25.1.23.) 이전 요율로 타 전세계약체결내역 확인서를 제출하지 못하는 경우 보증금액 구간에 따른 최고 보증료율인 0.154% 적용